

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1621/2534

บริษัท ประกันภัย ไทย วิวัฒน์ จำกัด

โจทก์

ห้าง หุ่น ส่วน จำกัด บริการ สาขา ได้
กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 657

จำเลยยินยอมให้ลูกค้านำรถยนต์มาจอดในบริเวณที่ว่างในสถานบริการน้ำมัน ทั้งกลางวันและกลางคืนเป็นการชั่วคราว ได้โดยไม่ต้องเสียเงิน แต่ถ้านำรถยนต์ออกไปจากที่จอดหลังเวลา 6 นาฬิกา จะต้องเสียเงินคันละ 10 บาท การนำรถยนต์มาจอด หรือเอาออกไปไม่ต้องบอกใคร กรณีมีการเก็บเงินพนักงานของจำเลยจะมาเก็บ เมื่อ ส. นำรถยนต์มาจอด ล็อกประตูแล้วเก็บกุญแจไว้เองมิได้ส่งมอบให้พนักงานของ จำเลย การครอบครองรถยนต์ระหว่างที่จอดยังอยู่ในความครอบครองของ ส. แม้จะมีการเก็บเงินค่าจอดหรือค่าบริการก็ไม่เป็นการฝากทรัพย์

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้รับประกันภัยรถยนต์กระบะ จากผู้เอาประกันภัยจำเลยที่ 1 ดำเนินกิจการปั้มน้ำมันและรับฝากรถยนต์เป็นปกติธุระโดยจำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2527 พนักงานของผู้เอาประกันภัยได้นำรถคันดังกล่าวไปฝากจอดไว้กับจำเลยที่ 1 เสียค่าฝากคืนละ 10 บาท วันรุ่งขึ้นทราบว่ารรถยนต์

ได้หายไป เมื่อคันหารถยนต์ไม่ได้โจทก์จึงจ่ายค่าสินไหมทดแทน 100,000 บาท ให้ผู้รับประกันแล้วรับช่วงสิทธิทางถามให้จำเลยทั้งสองชำระเงินดังกล่าว ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 100,000บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยที่ 1 ดำเนินธุรกิจปั้มน้ำมันบริการให้ลูกค้านำรถยนต์มาจอดเข้าออกได้ตลอดเวลา มิได้รับฝากรถยนต์เป็นปกติธุระ แต่ถ้าจอดจนวันรุ่งขึ้นหลังเวลา 6 นาฬิกาจำเลยที่ 1 จะเก็บค่าจอดคันละ 10 บาท มิใช่เป็นการฝากทรัพย์สินรถยนต์สูญหายไประหว่างอยู่ในความดูแลครอบครองของพนักงานโจทก์เอง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่าจำเลยทั้งสองยินยอมให้ลูกค้านำรถยนต์มาจอดในบริเวณที่ว่างในสถานบริการน้ำมันทั้งกลางวันและกลางคืนเป็นการชั่วคราวได้โดยไม่ต้องเสียเงิน แต่ถ้านำรถยนต์ออกไปจากที่จอดหลังเวลา 6 นาฬิกา จะต้องเสียเงินคันละ 10 บาท การนำรถยนต์มาจอดหรือเอาออกไปไม่ต้องบอกใคร กรณีมีการเก็บเงินพนักงานของจำเลยทั้งสองจะมาเก็บ สำหรับรถยนต์คันที่หายนี้พนักงานของจำเลยทั้งสองจะมาจดกรอกลงในบัญชีตามวันที่มาจอด แล้วคิดรวมจ่ายเป็นเดือนและออกไปเสร็จรับเงินค่าจอดรถในนามของจำเลยที่ 1 ให้ วันที่ 27 กรกฎาคม 2527 เวลา 23.30 นาฬิกา นาย ส. นำรถยนต์คันดังกล่าวไปจอดใน

สถานีบริการน้ำมันตามปกติ ล็อกกุญแจประตูรถเรียบร้อยแล้วเดินกลับ วันรุ่งขึ้น เวลาประมาณ 6 นาฬิกา ปรากฏว่ารถยนต์ได้หายไปจากที่จอด

ปัญหาว่า การที่นาย ส. จะนำรถยนต์ที่โจทก์รับประกันภัยไปจอดในบริเวณ สถานีบริการน้ำมันของจำเลยทั้งสอง โดยจำเลยทั้งสองเก็บเงินค่าจอด เป็นสัญญา ฝากทรัพย์หรือไม่ พิจารณาแล้วตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 657 สัญญาฝากทรัพย์นั้นผู้ฝากจะต้องส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้รับฝากและผู้รับฝากตกลงว่าจะเก็บรักษาทรัพย์สินนั้นไว้ในอารักขาแห่งตนแล้วจะคืนให้ ข้อเท็จจริงได้ความว่า ส. จะนำรถยนต์มาจอด ล็อกประตูแล้วเก็บกุญแจไว้เองมิได้ส่งมอบให้พนักงานของ จำเลยทั้งสอง การครอบครองรถยนต์ระหว่างที่จอดยังอยู่ในความครอบครองของ ส. แม้พนักงานของจำเลยทั้งสองจะมาดูขณะนาย ส. จะนำรถเข้ามาจอดก็เป็นเพียงดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อยเท่านั้น มิได้รับมอบการครอบครองรถยนต์ แม้จะเก็บเงิน ค่าจอดหรือค่าบริการก็ไม่ใช่การฝากทรัพย์จำเลยทั้งสองไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์"

พิพากษายืน

(พนม พ่วงภิญโญ-อุดม มั่งมีดี-วิชัย ตันติกุลานันท์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ